ESTUDANTE

Ser estudante é ser jovem em espírito. É ter sempre humildade ao aprender. Perceber que a sabedoria não encontra espaço no "eu sei". Eu sei que por mais que eu saiba, muito ainda há pra saber. Uma nova oportunidade para aprender.

Ser estudante é ser alegre, como se todo dia fosse carnaval. Como se a 4ª feira de cinzas não fosse chegar nunca. Não calar os tamborins. Como se não houvesse palavras soturnas, palavrões, os tais jargões. Jargões jurídicos, híbridos micélios de alegria e melancolia.

Ser estudante é ser alegre, não irresponsável. É ter seriedade, dignidade compromisso. E, para ser sério, não é necessário ser severo, ranzinza e fechado, a torto direito, a todos os lados. É ser honesto, viver Honestino, feito pela juventude cadáver insepulto. É estar sempre aberto sem ter a pretensão de estar sempre certo. Esperto morrendo e vivendo, no domingo ver Vasco e Flamengo, e torcer pelo bom futebol.

Ser estudante é ver nosso país, tão grandioso tão desigual. É não achar isso natural. É ver que obstáculos são para ser superados. É no seio do meio buscar coragem, como ser porta estandarte sem saber sambar, sem medo de errar. E, com os pingos de chuva fazer poesia, da Guanabara à Bahia. Da Bahia às rimas, dos lados, por cima. O chopp gelado com os amigos na esquina. Do violão o coração na mão. A ti, menina, a canção. Sem lenço, sem documento, o bolso sem um tostão. Seguir vivendo sempre com um livro na mão. Caetaneando, e cantando a vida adiante, sempre jovem enquanto for estudante. Da vida a escola, na história tem o povo a memória. Para sempre estudante.

Dhiogo de Araújo Aguiar
3º ano A

APRESENTAÇÃO

Você chega, se senta, está meio perdido, tudo novo, gente nova, um "mundo novo". Olha pela sala, vê rostos estranhos, talvez alguém conhecido. Está ansioso, nervoso, querendo se situar, se informar, saber o que vai fazer... Fundem - se alegria e medo. Saber que finalmente chegou lá. Está onde muitos gostariam de estar. Medo por não saber o que te espera, como vai se sair!!!

Não se preocupe, este é o sentimento comum a todos os "calouros" - acostume-se com esse termo, você vai ouvi-lo muito durante este ano. No início, você se sente um peixe fora d'água, mas logo se sente em casa. Verá que a

Universidade, em especial a Faculdade de Direito, é um ótimo lugar para se desenvolver intelectualmente, fazer amigos e formar opiniões. Você conhecerá pessoas, grupos e idéias, e também fará parte dessa massa pensante que constrói o futuro. Aprenderemos juntos que nem sempre o que "deve ser", de fato "é", e que cabe a nós, como agentes transformadores da sociedade, trabalhar para uma sociedade mais justa. Saiba que a formação universitária é a cristalização de um sonho, de ser o seu melhor!

Nós, O Centro Acadêmico XI de Maio, CAXIM, estaremos sempre prontos para ajudá-lo a operar parte desta

mudança, de sempre buscar completar – se como cidadão. No mais, seja bem-vindo, calouro, a um mundo de descobertas e informação, e que tenhamos sucesso naquilo que almejamos.

HISTÓRICO DA FACULDADE DE DIREITO

A história da Faculdade de Direito deita suas raízes ainda no século XIX. Uma das primeiras a serem implantadas no país, sendo precedida apenas pelas Faculdades de Recife, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Ouro Preto.

O curso jurídico em Goiás foi instituído pela Lei nº 186, de 13 de agosto de 1898, que em seu artigo 32 criou a Academia de Direito de Goiás, no governo de Bernardo Antônio de Faria Albernaz. Essa foi instalada em 24 de fevereiro de 1903, no Salão Nobre do Colégio Lyceu localizado na Cidade de Goiás, então capital do estado, com o nome de Faculdade de Direito. Tal conquista se deveu ao trabalho de José Xavier de Almeida, então governador do estado, que a inaugurou. O curso se faria em três anos, e pela Lei nº 263 de 07 de julho de 1905 foram considerados advogados provisórios os bacharéis da primeira turma, determinando o registro do Diploma no STJ para o exercício da Advocacia.

Neste período, era interessante o investimento na área de educação superior, tendo como forma a busca por minar os antigos instrumentos de dominação das tradicionais oligarquias. Os profissionais advindos do estudo das leis, apesar de emergidos das classes dominantes, não deviam mais a sua nomeação diretamente aos "coronéis".

Em 16 de dezembro de 1905, forma-se a primeira turma de bacharéis no estado. Um aspecto interessante de se notar é que, primeiramente, o curso jurídico durava apenas três anos e era freqüentado por poucos alunos, homens em sua totalidade. A primeira mulher a se graduar no curso de Direito foi Rosa Godinho de Oliveira, em 1908.

A Faculdade sobreviveu até 1909, quando o governo estadual a fechou provisoriamente, devido à precária situação financeira na qual se encontrava o Estado — situação determinada pelo decreto administrativo nº 2581, de 18 de dezembro de 1909, sancionado pelo governador Urbano Coelho de Gouveia.

De 1910 a 1915, Goiás não contou com nenhum estabelecimento de ensino jurídico.Em 10 de junho de 1915, foi criada a Faculdade Livre do Direito, que passou a denominar-se Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais — devido a iniciativa de um grupo de goianos, tendo à frente o Dr. Luiz Ramos de Oliveira do Couto. Esta foi estabelecida em sessão solene no dia 1ºde julho de 1916, no Salão do Colégio Lyceu de Goiás, com a melhoria do cenário econômico estadual, e instalada em uma sala da então Secretaria de Instrução e Obras Públicas. Seu diretor foi Agenor Alves de Castro,

Secretário da Educação do Estado.

Segundo a Lei Orgânica do Ensino, sancionada por Venceslau Braz, de 1915, a duração do curso foi estendida para cinco anos.

No entanto, sem resistir à acirrada luta travada entre a direção e o seu corpo docente, em 1920 teve que fechar suas portas, formando apenas uma única turma de bacharéis.

7

Depois de diversas tentativas frustradas e inúmeros movimentos de protesto, a Lei nº 696, de 27 de julho de 1921, sancionada pelo governador Eugênio Jardim, institui a Faculdade Livre de Direito de Goiás; instalada no dia 18 de agosto de 1921. Também em 1921 ressurgiu a Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais, porém com novo nome: Escola de Direito de Goiás.

8

Assim, Goiás passava a ter dois cursos de Direito durante o período de 1921 a 1925. Entretanto, devido ao término da subvenção estadual, através da Lei nº 785 de 25 julho de 1925, a Faculdade de Direito teve mais uma vez suas portas fechadas, em fevereiro de 1926. Neste meio tempo, teve um péssimo desempenho, formando apenas três bacharéis em Direito. Prosseguia normalmente a Escola de Direito de Goiás.

Com a Revolução de 1930, Faculdade de Direito do Estado de Goiás, de acordo com as disposições do Decreto nº 1336, de 10 de agosto de 1931, foi reaberta no dia 19 do mesmo mês, passando, desde então, a lutar pela sua equiparação às demais Faculdades de Direito do País. No primeiro momento, após inspeção, a equiparação foi negada. Novo pedido de inspeção foi elaborado, havendo a nomeação do inspetor Joaquim Moreira de Sousa em 1935 para tal missão. A equiparação foi enfim concedida pelo Conselho Nacional de Educação, por meio do **Decreto nº 809, de 11 de maio de 1936**, passando então, os cursos aqui realizados a terem validade em todo o território nacional.

Em março de 1937, depois de intensos movimentos de protesto, a Faculdade foi transferida para Goiânia, localizando-se no famoso Casarão da rua 20, Centro (onde hoje se encontra a Justiça Federal), obedecendo ao decreto nº 1700, de 19 de fevereiro de 1937. Também neste ano fecha-se a Escola de Direito de Goiás, que não podia sobreviver pois estava enfrentando a concorrência de uma instituição já equiparada ao Sistema Federal, encampada pelo executivo.

No final de 1937, veio o decreto federal nº 29 de 29/11/1937, que vedava a acumulação de funções públicas remuneradas, causando uma grande defasagem no corpo docente, afastando-se de uma só vez 13 professores, inclusive o Diretor.

9

A partir de 1938, a Faculdade só conseguiu sobreviver á custa de reiteradas substituições no corpo docente durante cinco anos, até que se sugeriu que fosse transformada em uma fundação para compatibilizar a volta dos catedráticos afastados. Tal proposta veio a ser aprovada em 1942, pelo então presidente Getúlio Vargas com o endosso do Governador do Estado.

10

Nos anos 1950, os movimentos estudantis e as campanhas do Centro Acadêmico XI de Maio deram ênfase à abertura ao concurso público de provas e títulos para provimento de cátedras — já que todos os professores eram interinos ou catedráticos por decreto —, pressionando os professores e dirigentes á abertura do processo e a publicação dos respectivos editais. Nesta década o CAXIM, juntamente com o Centro Acadêmico XI de Agosto da USP, realizou a Semana Mudancista em São Paulo, com o apoio do então Governador José Ludovico de Almeida e dos professores da casa, com destaque para a atuação de Colemar Natal e Silva e Jerônimo Geraldo de Queiroz. Foi um marco histórico em prol de Brasília.

A Faculdade de Direito foi federalizada pela Lei nº 604, de 1º de janeiro de 1959, integrando-se no Sistema Federal de Ensino Superior pela Lei nº 1254, de 04 de dezembro de 1960, e incorporada à recém criada Universidade Federal de Goiás, pela Lei nº 3834-C, de 14 de dezembro de 1960, sancionada pelo presidente Juscelino Kubistchek em grande ato público na Praça Cívica de nossa Capital. Reestruturada pelo Decreto nº 63.817, de 18 de dezembro de 1968, a Universidade Federal de Goiás, com sede em Goiânia-GO, é uma instituição pública federal de ensino superior.

Fato curioso ocorreu na formatura da turma de 1960. O paraninfo seria Fidel Castro. Em Goiânia a opinião pública e a imprensa se movimentavam especulando sobre sua vinda à cidade. Ele não veio, mas mandou um general para representá-lo. Fato histórico, que naquela mesma década se tornaria de ocorrência improvável.

A década de 60 foi uma época de grande turbulência política e violência institucional e ideológica. Foi época dos IPMs em Juiz de Fora, barricadas e tentativas de invasão do pátio e das dependências do XI de Maio, no Casarão da rua 20.

11

Muitos estudantes de nossa Faculdade e professores se viram envolvidos em IPMs, aparecendo a figura "antológica" do "dedo-duro". Havia tantos processos em andamento que a Auditoria Militar de Juiz de Fora transferiu-se por um tempo para Goiânia.

Em agosto de 1969, a Faculdade de Direito foi deslocada da rua 20 para a Praça Universitária, Setor Universitário, onde ainda permanece, cumprindo com a finalidade de promover, nos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu, o ensino, pesquisa e extensão na área do Direito.

Em 1988, criou – se a Extensão da Faculdade de Direito na Cidade de Goiás, através de um convênio entre a prefeitura local e a UFG. Apesar dos diversos problemas estruturais que ainda perduram, segue a luta para a manutenção e difusão do ensino superior no interior do Estado.

12

Em maio de 1996, um lamentável incidente ocorreu na Faculdade. A precária estrutura física, já desgastada pelo tempo, aliada a prováveis erros de cálculo quando da construção do prédio, não resistiu ao período chuvoso e o forro do telhado cedeu, inundando as salas de aula, a Diretoria, os Departamentos, a Biblioteca, enfim, toda a Faculdade, causando danos irreversíveis, exigindo uma ampla e urgente reforma. Com esta, as turmas foram divididas entre as unidades da UFG na Praça Universitária, causando enorme desagregação entre os acadêmicos e acarretando um grande ônus ao CAXIM, enquanto representante do corpo discente, de continuar zelando pelos interesses e união dos estudantes desta Casa. Estudantes e professores eram obrigados a se deslocar continuamente de um prédio para outro para dar livre curso ás aulas, elevando o número de ausências e atrasos. Enfim em outubro de 1997 foi concluída a primeira etapa da reforma, permitindo o retorno á Faculdade.

Em 1998, comemoraram-se os cem anos da Faculdade de Direito. Faculdade esta que, desde a sua origem, sempre teve projeção marcante no ensino jurídico em Goiás, atendendo a comunidade de cerca de 1250 alunos, distribuídos entre os cursos de graduação e pós-graduação.

Na comemoração de seu aniversário de 106 anos de existência, é apresentado um novo Projeto Político-Pedagógico de Curso de Direito, com a finalidade de sua reorganização acadêmica e implementação de um novo fluxograma curricular, conforme diretivas da Resolução CNE/CES nº 09/2004, que fixa as Diretrizes Nacionais Curriculares do Curso de Graduação em Direito, e Resolução CONSUNI nº 06/2002, que institui o Regulamento Geral de Cursos de Graduação.

13

Em 2006, aos 108 anos, a Faculdade de Direito se vê diante de novos desafios, principalmente o de resistir à fúria mercadológica. Conseguir imprimir e continuar oferecendo um ensino diferenciado, que realmente forme juristas, e não bacharéis para o exército de reserva do mercado, são elementos que devem estar fundamentalmente ligados à nossa atuação.

14

Os estudantes, enquanto membros fundamentais da comunidade universitária, devem lutar para garantir a formação de pessoas interadas com os acontecimentos sociais. Devem perceber a realidade que os cerca, vendo-a de forma crítica e estando aptos a buscar transformá-la através da interação com os demais sujeitos e grupos dessa sociedade. Enfim, busca – se o desenvolvimento de um ser humano que olhe para a coletividade e se preocupe com a realidade circundante, a qual se encontra caótica.

Ainda que essa missão seja hercúlea e enfrente resistência interna, tanto do corpo docente com discente, é necessário que nos unamos para garantir que o Curso de Direito da UFG tenha mais que o saudosismo advindo da história desta Faculdade ou a falsa pompa outorgada pela recomendação da OAB. Perceber que estamos num lugar incomum, onde temos a perspectiva de poder obter uma visão diferenciada da realidade, bem como devido ao fato de a Universidade Pública ser a instituição de produção de conhecimento superior por excelência, nos faz ter responsabilidade para com a sociedade que nos mantém e nos obriga a dar respostas positivas a ela.

Por isso, nós estudantes, seremos cobrados o tempo todo e deveremos ter uma postura responsável enquanto acadêmicos e sujeitos sociais que somos para que tenhamos uma **formação** de verdade.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA FACUDADE DE DIREITO

1.Conselho Diretor

2.Diretoria

3.Vice-Diretoria e Coordenação do Curso de Graduação

4.Departamento de Formação Básica e Complementar

5.Departamento Profissionalizante

6.Coordenação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu (Curso de Mestrado)

7.

15

8.Comissão para coordenar as atividades de extensão

9.Comissão para Coordenar o programa de pós-graduação lato sensu do Departamento de Formação Básica e Complementar e do Departamento Profissionalizante

10.Núcleo de Estudo e Pesquisa

11.Coordenador de Extensão Cidade de Goiás

12.Coordenadoria Administrativa

DIRETORIA: O papel fundamental do Diretor é representar externamente a Faculdade e coordenar a parte administrativa da mesma. Sua competência vem designada no artigo 59 da Portaria nº1150 de 08-11-1996 — Estatuto da UFG. Nosso atual Direitor é o professor Eriberto Francisco Beviláqua Marin, tendo como vice o professor Umberto Machado de Oliveira.

CONSELHO DIRETOR: O Conselho Diretor é o foro máximo deliberativo e de recurso da Unidade Acadêmica em matéria acadêmica, administrativa e financeira. Ao Conselho Diretor são submetidos todos os processos correntes na Faculdade como: pedido de transferência, segunda chamada, trancamento de matrícula, pedido de validade de horas extracurriculares para as atividades extra-classe, entre outros.

O Conselho se compõe da seguinte forma:

•Diretor

•Vice-Diretor e Coordenador do Curso de Graduação

•Chefe do Departamento Profissionalizante

•Chefe do Departamento de Formação Básica e Complementar

•Coordenador do Curso de Mestrado

•Coordenador do Curso de Especialização

•Representante dos Docentes Titulares

•Representantes dos Docentes Adjuntos

•Representantes dos Docentes Assistentes

•Representantes dos Docentes Auxiliares

•Dois representantes do Corpo Discente

•Dois representantes dos Servidores Técnico-administrativos

DEPARTAMENTOS

Nossa Faculdade conta com dois departamentos:

1. **Departamento de Formação Básica e Complementar**: como o próprio nome diz, cuida das disciplinas de cunho mais acadêmico, basilares na formação do estudante, fundamentais para o entendimento do Direito, estando na sua raiz. São matérias como Introdução ao Direito, História do Pensamento Jurídico, Economia Política, Sociologia,

Filosofia, Metodologia, dentre outras.

2. **Departamento Profissionalizante:** é responsável por aquelas disciplinas de cunho mais técnico, que preparam o estudante para atuar como profissional liberal da área jurídica. Cuida, portanto, de matérias como Direito Penal, Direito Civil, Direito Processual, Direito Constitucional, Direito do Trabalho, etc.

CAXIM — DESENVOLVIMENTO E ATUAÇÃO

Promover uma retrospectiva histórica não representa, tão somente, um simples resgate de fatos ocorridos no passado. Conhecer notáveis acontecimentos é uma forma de valorizá-los, atribuindo-lhes devida valoração, condizente com sua importância no processo de estruturação da realidade circundante.

É tendo em vista tais aspectos que se pode melhor conhecer o Caxim, Centro Acadêmico XI de Maio, tanto reconhecendo a importância de sua atuação ao longo dos anos, como percebendo a dimensão dessa em prol de um ensino superior de qualidade e da defesa dos diversos interesses dos estudantes da Faculdade de Direito da UFG.

O Centro Acadêmico da Faculdade de Direito de Goiás foi fundado em 1933, sendo o primeiro de Centro-Oeste e o quarto do Brasil. Entretanto, somente adquiriu o nome atual em homenagem ao Decreto Federal nº 809 de 11 de maio de 1936, que tornou o diploma expedido por nossa faculdade reconhecido em todo o território nacional.

Em 1937, o Caxim e a Faculdade de Direito foram transferidos para a cidade de Goiânia, ocupando o famoso Casarão da Rua 20, onde hoje se encontra a Justiça Federal.

Ao longo de mais de 70 anos, nosso Centro Acadêmico vem lutando de maneira incisiva e aguerrida, tornando-se referência por suas mobilizações e articulações, principalmente através dos jornais "O Acadêmico" e "O XI de Maio", que se tornaram os principais instrumentos combativos na proliferação de idéias e opiniões.

Exemplos de toda essa atuação são diversos, dentre os quais pode-se destacar a luta, em 1956, pela Casa do Estudante e pela fundação da Universidade Federal de Goiás, sendo esta criada em 1960.

Em 1959, enfrenta a lei que protegia aqueles que advogavam sem ter o título profissional, os denominados "Rábulas", participou da campanha para a transferência da Capital Federal para o interior do país, iniciada em 1952, chefiando junto ao Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco — hoje, da USP — a Semana Mudancista. Tal fato rendeu a estes Centros Acadêmicos uma homenagem por parte do presidente JK, que imortalizou seus

nomes numa placa fincada na atual capital federal, congratulando-os pela atuação em prol da criação de Brasília.

20

Durante as décadas de 60 e 70, alunos e professores sofreram perseguições por parte da Ditadura Militar, ocorrendo restrições de direitos e a cassação legal das instituições de representação estudantil, substituindo os Centros Acadêmicos por Diretórios Setoriais, sendo estes subordinados e controlados pelo regime ditatorial de então.

Passado esse período, já em um contexto de reabertura política, tem-se, em 1979, a regulamentação das Entidades de Representação Estudantil, através da Lei 6.680/79. Retomando uma atuação política oficial, o Caxim reformula seu Estatuto em 1984, com a ajuda, inclusive, de alguns professores, conscientes da representatividade dessa Entidade. Já no ano de 2005, é aprovado o novo Estatuto, mais condizente com os atuais interesses.

Episódio também marcante foi no ano da Assembléia Nacional Constituinte, quando o Caxim, em conjunto com outros C.A.s, mandava delegações a Brasília, para no Congresso Nacional contribuir na construção da nova Constituição e de novos tempos.

Nas décadas de 90 e início do novo século, o Caxim continua a trabalhar na conquista de melhorias, atuando tanto na esfera dos interesses internos, dentro da própria Faculdade, como também junto a outros C.A.s, da UFG ou de outras instituições.

21

Seja através de uma luta reivindicatória ou de uma simples vinculação de idéias, o Centro Acadêmico é o principal meio de o estudante fazer valer o seu papel de agente histórico, sendo responsável por não se acomodar diante a uma realidade posta e por garantir as mudanças necessárias na busca pelo aumento da qualidade do ensino e por uma formação humana mais abrangente.

A importância do Caxim, tanto histórica quanto física, é algo a se desenvolver, que se constrói a cada dia. Não somente através de integrantes de uma gestão, mas através da participação de todos os estudantes da Faculdade. Façamo - lo hoje.

O CAXIM

O Centro Acadêmico "XI de Maio" (CAXIM), fundado em 13 de maio de 1933, constitui-se, por tempo indeterminado, como órgão representativo do corpo discente da Faculdade de Direito, em Goiânia, da Universidade Federal de Goiás, com sede e foro na Praça Universitária, s/nº, Prédio da Faculdade de Direito da UFG, cidade de Goiânia, e é regido pelo seu Estatuto, nos termos da legislação vigente.

- São suas atribuições:

I - representar, judicial e extrajudicialmente, os alunos da Faculdade e promover a defesa de seus interesses comuns;

22

II - defender e preservar os supremos ideais da liberdade, do direito e da justiça;

III - a defesa dos interesses ou direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos assegurados pelo Estado brasileiro.

IV - incrementar a formação de um espírito acadêmico crítico;

V - incentivar a cultura literária, artística, educacional, social e política dentro da Faculdade, promovendo o desenvolvimento científico e intelectual dos estudantes;

VI - esclarecer e orientar o corpo discente em face das questões que envolvem os seus interesses;

VII - estimular a confraternização de entidades congêneres;

VIII - pugnar pela democracia nos fóruns internos de deliberação da Faculdade;

IX - defender a promoção de um ensino jurídico em sintonia com a realidade social;

X - defender o ensino universitário público, gratuito e de qualidade, voltado para os interesses da sociedade;

XI - convocar os estudantes para análise, debate e estudo dos problemas nacionais, visando soluções que atendam, prioritariamente, o interesse coletivo, bem como definir sua posição perante as grandes campanhas nacionais e movimentos de formação de opinião pública.

- É vedado ao CAXIM:

I - exercer qualquer atividade político-partidária;

II - assumir posição favorável a qualquer tipo de discriminação e manifestar-se em matéria religiosa;

III - intervir na vida pessoal e na intimidade dos membros do CAXIM, fora do âmbito de suas atividades e, dentro dele, cercear-lhes a livre manifestação em defesa de seus ideais;

IV - estabelecer qualquer distinção entre estudantes, por questões político-partidárias, raça, sexo, credo ou posição social.

23

- São membros do CAXIM todos os alunos de graduação e pós-graduação regularmente matriculados na Faculdade de Direito, em Goiânia, da Universidade Federal de Goiás.

- São direitos dos membros do Centro:

I - votar e ser votado nos cargos do Centro, bem como para qualquer outra função representativa dos discentes, ressalvadas as proibições estatutárias;

II - comparecer às reuniões do Conselho Deliberativo, Comissões e Assembléias, bem como apresentar propostas e sugestões;

III - votar e ser votado para cargos do Conselho Deliberativo e demais funções representativas dos discentes;

IV - participar das atividades promovidas pelo CAXIM;

V - compor Comissões e votar nas reuniões destas em que tome parte.

São deveres dos membros do Centro:

I - zelar pelo cumprimento do presente Estatuto;

II - contribuir para o crescimento do patrimônio material e moral do CAXIM;

III - representar contra atos que considere lesivos aos interesses dos estudantes junto a todas as instâncias da entidade;

IV - desempenhar as funções representativas que lhe couberem junto ao CAXIM, zelando pelo seu perfeito cumprimento.

- São atribuições da Assembléia Geral:

I- aprovar, emendar e reformar este Estatuto;

24

II- discutir propostas a ela apresentadas por qualquer de seus membros;
III- julgar e destituir os membros do Conselho Deliberativo, em sessão especialmente convocada para este fim;
IV - apreciar e decidir, em última instância, os recursos contra atos dos membros do Centro;
V - decidir sobre quaisquer assuntos de interesse do corpo discente;
VI - deliberar sobre questões não previstas neste Estatuto, cuja solução seja impossível pela analogia.

- São Órgãos do CAXIM:

I- Assembléia Geral;
II - Conselho Deliberativo.

A Assembléia Geral, órgão máximo, compõe-se de todos os membros do Centro.
O Conselho Deliberativo é o órgão supervisor e coordenador do Centro e é composto de:
I- 2 (dois) Coordenadores:
a) o Coordenador do período matutino;
b) o Coordenador do período noturno.
II- Secretário Geral;
III- 2 (dois) Tesoureiros;
IV - Relações Públicas;
V - Titulares dos Departamentos:
I - de Assuntos Culturais e Políticos;
II- de Comunicação;
III - de Patrimônio;
IV - de Esportes;
V - de Eventos.

- Compete ao Conselho Deliberativo:

I - direcionar as ações do Centro;
II- indicar e sugerir medidas de caráter administrativo;

25

III - elaborar um programa mínimo administrativo anual;
IV- deliberar sobre propostas de membros do CAXIM a ele destinadas;
V - fiscalizar a orientação administrativa do Centro, podendo, para isto, convocar qualquer de seus membros para esclarecimentos;
VI - aprovar, em reunião ordinária, as contas do Centro através de balancetes mensais da Tesouraria;
VII- julgar, em primeira instância, os delitos de responsabilidade dos membros do Centro;
VIII- convocar a Assembléia Geral;
IX- indicar a substituição de qualquer membro do Conselho que venha a renunciar;
X- aprovar a admissão de novos membros do Centro.

NOVO ESTATUTO

DO

CENTRO ACADÊMICO XI DE MAIO

- Aprovado em Assembléia Geral no dia 26/09/2005 -

Por reiteradas vezes, as administrações do Centro Acadêmico XI de Maio viram-se prejudicadas pela desatualização, ou mesmo, omissão do então Estatuto aprovado pelo Egrégio Conselho Departamental da Faculdade de Direito em 06 de abril de 1984.

26

Sabemos que naquele momento, o Brasil vivia um contexto de efervescência política, proporcionado pelo processo de reabertura democrática no apagar das luzes da famigerada ditadura militar.

O meio acadêmico não poderia ficar indiferente a tais mudanças, e assim se fez... O combativo Centro Acadêmico XI de Maio participou das principais manifestações desse período contribuindo com a sua força de organização e sua qualificação política, gerada após intermináveis e produtivos debates sobre a conjuntura por que passava o país.

Dessa forma, a aprovação de um novo Estatuto foi resultado de toda uma articulação por parte dos estudantes, verdadeiros agentes transformadores da história dessa faculdade.

De lá pra cá, profundas mudanças ocorreram no contexto político do país e, conseqüentemente, na conjuntura interna da Faculdade de Direito. Foram 21 anos de transformação social e política.

27

Transformou-se a organização administrativa da Universidade Federal de Goiás e da Faculdade de Direito. Com uma configuração mais democrática e participativa, é garantido o acesso aos discentes em todas as instâncias.

Da mesma forma, vieram as transformações administrativas do CAXIM. O Estatuto original, há muito, vinha sendo descumprido.

Isto posto, surgiu a necessidade de uma reformulação do Estatuto do CAXIM. No início de agosto de 2005 foi constituído um AnteProjeto inicial pelo acadêmico VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM. Tal AnteProjeto foi apresentado à uma Comissão de Avaliação composta pelos acadêmicos VICTOR AMORIM (relator), CAMILA SANTIAGO, CARLA MIRANDA, DANILO RIOS, DHIOGO AGUIAR e EDUARDO GONÇALVES, constituída para avaliar a proposta e elaborar um Projeto final a ser submetido, inicialmente, aos estudantes para modificações preliminares e, definitivamente, à aprovação final da Assembléia Geral Estatuinte.

As alterações trazidas pelo projeto, deram-se em face dos motivos expostos a seguir:

28

Desde a década de 90, vem se adotando o Sistema de Coordenação, e mesmo que o então Estatuto permita a possibilidade desse sistema de gerência (art. 19, §1º), é flagrante a sua desatualização, vez que a mera substituição das atribuições do Presidente pelos Coordenadores é insuficiente.

A adoção efetiva do Sistema de Coordenação necessita de uma total reformulação no Estatuto, a fim de descentralizar as ações e prever uma nova configuração sistemática dos cargos inerentes a tal sistema, que são diferentes dos existentes no Sistema Presidencialista.

29

Ademais, destaca-se a necessidade de descentralização das funções executivas do CAXIM. A divisão dos Coordenadores permite um maior acesso destes a TODOS os alunos da Faculdade de Direito em Goiânia, afinal são dois turnos diversos: o matutino e o noturno. Nada mais justo e democrático do que um Coordenador que conheça a realidade, as necessidades e as reivindicações específicas de cada turno.

Convêm lembrar a extinção do então "Conselho Administrativo", cabendo, portanto, ao "Conselho Deliberativo" a execução das atividades previstas no Estatuto e nas decisões colegiadas do Centro.

Desataca-se a previsão de elaboração OBRIGATÓRIA de um programa administrativo para o mandato da gestão (art. 20, inciso III). Trata-se de uma forma de garantir um planejamento sistemático e organizado das atividades do Centro ao longo do ano.

Para instituir o dinamismo na execução das atividades do Centro, fica a cargo do "Conselho Deliberativo" a criação de Comissões na consecução de fins específicos (art. 21). Tal prerrogativa nada mais é do que um poder discricionário atribuído ao "Conselho Deliberativo" para garantir a eficiência dos trabalhos do CAXIM.

Quanto aos Departamentos, novas alterações... Além dos já existentes, criou-se o "Departamento de Eventos", a fim de desafogar o grande número de atribuições do "Departamento de Assuntos Culturais e Políticos". Fica o "Departamento de Eventos" responsável pela promoção das atividades sociais e recreativas, como também pela realização das festas e cerimônias do CAXIM.

30

Observa-se ainda o acréscimo de funções inerentes ao "Departamento de Patrimônio", como a conservação do Patrimônio Histórico e a gerência do procedimento de alienação dos bens móveis do Centro. Tais prerrogativas surgiram na administração de 2005, quando foi criado o Patrimônio Histórico do CAXIM através da Portaria

nº 01, de 14 de janeiro de 2005. Tal matéria foi contemplada com capítulo próprio no presente Estatuto (Título VI, Capítulo II - arts.70 a 72). Já a possibilidade alienação dos bens móveis do CAXIM, deu-se com o advento da Portaria nº 04, 07 de junho de 2005, vez que, com o crescimento patrimonial do Centro, muitos bens tornaram desnecessários e diante das freqüentes crises financeiras enfrentadas pelas gestões, considerou-se justa a possibilidade de alienar esses bens a fim de reverter o valor da venda para o equilíbrio das contas do CAXIM.

Foram especificadas algumas competências ao "Departamento de Assuntos Culturais e Políticos", tendo em vista um novo fenômeno no processo de formação acadêmica em nossa instituição: a pesquisa científica. Cabe, portanto, a esse Departamento promover o interesse dos alunos na produção de pesquisas, incluindo aí os projetos de extensão, que são os instrumentos que possibilitam o exercício da função social da universidade perante a comunidade.

Nessa esteira, foram introduzidas uma séria de alterações pontuais que ressalvam a importância deste órgão de representação estudantil no processo de formação política dos estudantes com o objetivo de implementar uma real função social da universidade no âmbito não só da Faculdade de Direito, mas também de toda UFG.

Um outro capítulo de extrema relevância foi introduzido: "Da Transmissão do Mandato" (arts.60 a 63). Trata-se da determinação para criação de uma "Comissão de Transição" de um mandato para o outro. Tal inserção deu-se em vista da dificuldade que novas gestões apresentavam em se adaptar no início de seus mandatos. A partir de agora, as gestões que estão encerrando seus mandatos, tem o dever de, após conhecido o resultado das eleições, realizar um processo de adaptação da chapa eleita às atividades ordinárias do Centro, sendo elas administrativas e políticas. Trata-se de uma forma de garantir a eficiência das gestões que até então só "entravam no ritmo" do CAXIM após dois ou três meses de mandato.

Faz-se, ainda, necessário um esclarecimento em relação a algumas alterações pontuais no presente projeto de Estatuto. A primeira se faz presente já no artigo 1º que delimita a denominação e a sede do CAXIM. Trata-se do órgão representativo dos estudantes de direito da Faculdade de Direito, em GOIÂNIA, da UFG.

Já no artigo 18, inciso I, nota-se a previsão de somente 2 (dois) Coordenadores, diferentemente do que vinha sendo praticado nas últimas gestões.

Ocorre em durante o ano de 2005, deu-se um tortuoso processo de separação no âmbito do CAXIM entre a administração da unidade de Goiânia e da cidade de Goiás.

O surgimento dessa divisão administrativa deu-se com a criação da Extensão da FD/UFG na cidade de Goiás, no início da década de 90. Fez-se necessária, portanto, a opção pelo regime de Coordenação, pois seria a forma mais democrática de administração, já que a FD/UFG passou a ser dividida em três turmas: duas em Goiânia (matutino e

noturno) e uma na Extensão-Cidade de Goiás. Portanto, adotou-se a escolha de três coordenadores.

Em 13/06/2005, foi realizada na cidade de Goiás uma Assembléia Geral Consultiva que optou, em maioria, pela DESVINCULAÇÃO do CAXIM/GOIÂNIA, e a criação de um outro CA para representar os estudantes da cidade de Goiás.

33

Dessa forma, o Centro Acadêmico XI de Maio passou a representar de fato somente os estudantes da FD/UFG de Goiânia. Daí a necessidade de se especificar a atuação do CAXIM no presente Estatuto como também de se reduzir para dois Coordenadores, vez que a FD/UFG, em Goiânia, dispõe somente de dois turnos: matutino e noturno.

Por fim, com a aprovação do estatuto em 26/09/2005, destaca-se uma valorosa evolução dos instrumentos de luta à disposição de nosso CA , com a inserção da possibilidade de impetração de Ação Civil Pública (art.2º, §2º) e Mandado de Segurança Coletivo (art.2º, §1º).

34

A possibilidade de impetração de mandado de segurança por associação civil está expressamente disciplinada na alínea "b", LXX, art.5º da Constituição Federal. Ademais, o fato de estar expresso no estatuto a possibilidade de utilização do mandamus para a defesa dos interesses coletivos dos associados, elimina qualquer dúvida relativa a legitimidade do CAXIM para tanto, já que, em alguns entendimentos jurisprudenciais, inclusive do STF, a impetração de mandado de segurança coletivo por pessoa jurídica prescindia de autorização da Assembléia Geral se tal prerrogativa não constasse no estatuto.

Da mesma forma, aplica-se tais disposições à possibilidade de ingresso de Ação Civil Pública por associação civil, nos termos do art.5º, I da Lei nº7.347/85 c/c art.82, IV da Lei nº8.078/90. Assim, se uma entidade associativa estiver aprovado estatutariamente a defesa de interesses judiciais e extrajudiciais dos seus associados, estará dispensada a autorização específica assemblear.

Outrossim vale esclarecer que uma associação pode, perfeitamente, defender interesses transindividuais que ultrapassem os de seus próprios associados, segundo reiterado entendimento da doutrina e da jurisprudência (vide AgREsp nº651.038-PR, 3ª Turma/STJ ; REsp nº157.713-RS, 3ª Turma/STJ; REsp nº302.192-RJ, 4ª Turma/STJ). Afinal, conforme atesta HUGO NIGRO MAZZILLI, como as associações "estão em pé de igualdade com os demais legitimados ativos para a defesa de interesses transindividuais, nada impede que o pedido que façam beneficie também pessoas que delas não são associadas" (A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, Ed. Saraiva, 2005, p.279).

35

Temos, com a aprovação deste estatuto, um grande avanço nas questões administrativas do CA (tanto nas atividades de gerência e subdivisão de atribuições específicas), nos canais de comunicação entre a direção e os associados (através da desburocratização dos meios de participação dos membros e da transparência e publicidade das realizações do Conselho Deliberativo) e, principalmente, nos instrumentos de luta à disposição do Centro Acadêmico XI de Maio.

CENTRO ACADÊMICO: MERO PRESTADOR DE SERVIÇOS?

Ei você! O que você espera do seu Centro Acadêmico? Aliás, o que você espera da faculdade?

Talvez, sejam essas as perguntas necessárias para iniciamos um processo de avaliação da atual realidade por que passam não só as faculdade de Goiás, bem como todos os universitários do país.

36

Ao constatarmos o vazio dos auditórios, o desprestígio das atividades políticas e de organização estudantil e a repulsa a toda e qualquer atividade que "tire o estudante da sala de aula", percebemos uma nova configuração ideológica dos alunos do ensino superior.

Percebemos uma inversão lógica dos valores do indivíduo que, até então, era considerado elemento essencial na luta por mudanças da realidade social. Vou ser claro: o foco individualista hegemonizou-se em relação ao foco coletivista. Deve-se destacar que, de forma alguma, pretendo reduzir a discussão à velha disputa: capitalismo x socialismo, ou à qualquer coisa análoga.

Vivemos na era dos concursos, principalmente nos cursos jurídicos. Como exemplo temos, agora, a guerra pelos concursos para provimento de vagas de estágio. Nada mais do que uma simulação dos verdadeiros concursos públicos. E o pior: alguns alunos, muitas vezes, retiram os cartazes de divulgação, a fim de diminuir a concorrência do certame. Ou seja, a atual situação leva, inclusive, a mitigação da ética no mundo de estudantes universitários, muitas vezes, bem educados e estruturados financeiramente.

37

Após esse rápido diagnóstico, torna-se possível relacionarmos os efeitos dessa crise individualista às atividades

acadêmicas. Inicialmente, devemos observar que a formação de um Centro Acadêmico dá-se em vista da necessidade de se instituir um órgão que represente os estudantes frente às atividades da universidade e outras diligências afins. Trata-se de defender os interesses amplos da "comunidade" estudantil. Ressalta-se que a defesa do interesse coletivo não se assemelha à defesa da "soma dos interesses individuais dos estudantes". Nota-se aí o divisor de águas da inversão da lógica da representação discente por qual passamos atualmente.

Defender os interesses coletivos dos estudantes, é defender um ensino de qualidade, que considere como intrínsecas e complementares as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de forma a garantir que a universidade cumpre uma real função social. Assim, podemos estabelecer que qualquer atividade que não priorize tal expectativa e que, de forma contrária, se limite a atender interesses de pequenos grupos, torna-se ilegítima e anômala.

38

Portanto, chegamos ao ponto crucial da presente discussão. Reduzida à essa visão utilitarista, os Centros Acadêmicos passam a ser vistos pelos estudantes como órgãos que, simplesmente, prestam serviços. O que torna mais clara tal conclusão ao observarmos que estes (ao menos na ótica da maioria dos estudantes) existem somente para realizar congressos "água com açúcar" para emissão de certificados? Ou então, que sirvam apenas para fornecer acesso gratuito à internet (leia-se "orkut") ou impressão à preço de custo?

Temos, antes de tudo, que perceber que o Centro Acadêmico não se limita aos membros da gestão. O Centro Acadêmico (sem demagogia e, atendo-se ao real sentido da instituição) são todos os estudantes! Trata-se de uma associação na qual seus membros têm deveres e obrigações recíprocas. Mas, em vista da inversão valorativa já discutida anteriormente, notamos o seguinte quadro: os estudantes tem só direitos e o CA´s (entenda-se: a gestão) tem só deveres. Parece que esquecemos, ou fingirmos não ver, que as atividades do centro acadêmico devem ser feitas "com" os estudantes e não "para" os estudantes. Do contrário, reduziríamos os Centros a uma mera empresa que presta serviço aos estudantes e, conseqüentemente, a um laboratório para futuros administradores.

39

Vale destacar, ainda, a existência de uma onda de descrença ideológica que afeta até mesmo os mais aguerridos militantes estudantis. Trata-se de uma apatia motivada pela influência partidária nos órgãos estudantis. Tal fato é extremamente prejudicial ao processo deliberativo dos colegiados, vez que as decisões são motivadas não pelo debate e pela análise dos interesses acadêmicos, e sim por interesses específicos e fisiológicos dos partidos políticos.

Declaro que não sou contra a filiação partidária por parte de representantes estudantis, mas, acima de tudo, afirmo minha repulsa perante o "aparelhamento" escuso que contribui para a mitigação do debate nas instâncias universitárias e direciona projetos e reivindicações de acordo com interesses de pequenos grupelhos em detrimento das reais e necessárias bandeiras do movimento estudantil que, diga-se de passagem, são impessoais e públicas, e não somente de determinada agremiação.

Diante de tal quadro, nós estudantes, devemos repensar o modelo de representação que queremos e, com honestidade, reavaliar as atribuições dos colegiados estudantis, de forma a especificar, de forma racional e ponderada, os objetivos do movimento estudantil, não deixando, é claro, a paixão de lado.

Victor Aguiar Jardim de Amorim

Acadêmico de Direito do 4º ano da UFG

Ex – Coordenador do centro Acadêmico XI de Maio

AS PERSPECTIVAS DA NOVA GRADE E SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DO BACHAREL

Como é que se forma um bacharel? Qual é a diferença de ser formado numa faculdade ou numa universidade? Qual é o conjunto de experiências e conhecimentos que capacitam esse universitário ao reconhecimento de um curso superior? Os anos de preparação a partir de aulas, provas, palestras, congressos, estágios, monografia nós dão uma pista, mas não é essa a resposta.

Esta terá que ser construída durante esses cinco anos na universidade. Este guia tem duas finalidades: ser uma transferência de conhecimentos e dicas, importantes para entender esse novo universo; e refletir sobre a estrutura da nova grade, não no intuito de desmontá-la em seus detalhes técnicos e sim atiçar a curiosidade pelas perspectivas abertas.

Antes de "formarmos" nosso bacharel precisamos refletir sobre a finalidade deste. O título de bacharel visa discriminar as pessoas pelo critério do mérito, e de quebra garantir à sociedade a segurança de poder contar com pessoas preparadas para as mais complicadas funções. Os caminhos do reconhecimento são duros a fim de preparar uma pessoa para ter responsabilidades maiores frente à sociedade. Ser um bacharel, portanto, não é um fim em si mesmo como o senso comum prega.

Partindo – se, então, para o âmbito da formação acadêmica, deve-se conhecer a estrutura da UFG e da FD para entender a evolução pretendida pela grade. Nossa universidade funciona no regime federalista, no qual cada curso é uma unidade acadêmica com burocracia, diretoria, quadro de professores e estudantes próprios. A unidade é então encarregada de gerenciar e apoiar a execução das atividades do curso enquanto a universidade cuida da integração, supervisão e edição das diretrizes gerais a ser cumpridas pelas unidades.

Há uma grande diferença, em teoria, entre um bacharel em direito oriundo de uma universidade e de uma faculdade, o primeiro é capaz de compreender o direito como parte viva da sociedade ao interagir com a sociologia, economia, ciência política, antropologia e outros ramos do conhecimento. A partir dessa compreensão o bacharel se emancipa da visão tradicional do Direito ao exercer o senso crítico a respeito do seu objeto de estudo e alcança o que chamaríamos de "nível superior".

O bacharel formado em uma faculdade tem um ideal distorcido de direito, preso à tríade (fato – valor – norma) dificilmente se desvencilha dessa visão ptolomaica da realidade. A norma positiva, segurança jurídica e neutralidade tornam – se dogmas invioláveis. Quem já conheceu um "advogado reba" ou algum profissional de direito que tem domínio da técnica jurídica, mas não tem compreensão dos anseios da sociedade, pode entender melhor o contexto ao qual me refiro.

42

O Campus 1 retrata bem essa realidade com cada curso em prédios sem conexão com os demais, voltados para a rua, um de costas para o outro e com um estacionamento no meio. O isolamento natural desse Regime é agravado por conta da autonomia física dos prédios, onde os universitários têm acesso a cantina, xerox, coordenação de graduação, CA e biblioteca exercendo as suas atividades acadêmicas no mesmo espaço. O fato de a FD ter sido incorporada a UFG torna essa divisão mais marcante.

A forma da nossa grade foi definida em 2002, pela comunidade acadêmica (professores, estudantes e gestores), através do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação. Traz um traço marcadamente interdisciplinar, justamente para diminuir essas distâncias. O carro chefe sem dúvida foi a mudança do regime anual para o regime semestral. No entanto houve a consolidação formal de direitos importantes ao estudante, geralmente negligenciados pelos professores e sem intensa divulgação por parte da coordenadoria de curso. Vale ressaltar:

Art. 23 – O resultado da avaliação da aprendizagem será divulgado pelo professor responsável pela disciplina no SAA, até data estabelecida no calendário acadêmico, através de uma nota que deverá variar de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com no máximo uma casa decimal.
§1° - A nota de que trata o caput será o resultado de no mínimo duas avaliações realizadas efetivamente pelo aluno durante o semestre.
§2° - As formas e os períodos das avaliações do processo de ensino-aprendizagem deverão estar previstas no plano de ensino a disciplina.
§3° - O professor deverá divulgar a nota obtida em uma avaliação pelo menos dois dias úteis antes de uma nova avaliação.
§4° - Não serão retidos, exceto com anuência do aluno, os originais de trabalhos ou provas.
§5° - Será aprovado na disciplina o aluno que obtiver média final igual ou superior a 5,0 (cinco) e freqüência igual ou superior a 75% da carga horária da disciplina.

43

A forma do regulamento geral serve a um propósito unificador da universidade. Os estudantes de um curso a princípio passam a ter acesso a mais de 1000 disciplinas de todas as unidades acadêmicas desde que haja horário e seja viável do ponto de vista da universidade.

Todas as unidades acadêmicas ficaram responsáveis por gerir uma transição entre o sistema antigo e a nova grade. O ponto inicial dessa transição é a elaboração de um projeto político-pedagógico do curso. Esse projeto servira como marco doutrinário, especificando os objetivos e as perspectivas profissionais da licenciatura ou bacharelado.

As disciplinas do fluxograma curricular, assim como a sua carga horária e ementa, buscarão cumprir os objetivos do projeto e estarão sujeitas a avaliações periódicas. O projeto da nossa faculdade foi aprovado em novembro de 2004 e teve inicio em 2005. É realmente importante que os estudantes tenham contato, leiam e reflitam sobre este projeto, pois ele é o fator de inserção do universitário na vida acadêmica. Aqui vão alguns pontos importantes do projeto:

O quadro de professores se torna mais dinâmico, facilitando a aceitação de compromissos com previsão semestral. No entanto, organizar o quadro de professores duas vezes ao ano exige trabalho dobrado por parte da Coordenação do curso.

44

A faculdade busca efetivar uma segunda entrada de estudantes no segundo semestre. Há previsão de uma reformulação do espaço físico da faculdade que terá mais salas, mas salas menores. Assim as 120 vagas do inicio

do ano dariam lugar a duas entradas de 80 vagas , totalizando 160 vagas.

Desde 1973, o MEC adotava em sua legislação para o curso de Direito a idéia de currículo mínimo. A finalidade era garantir o mínimo de excelência do bacharel em direito, no entanto a grande maioria das universidades adotava o currículo mínimo como currículo pleno. A nova legislação de 1994 adota diretrizes curriculares e conteúdo mínimo visando corrigir essa distorção.

As disciplinas, obedecendo a lógica da UFG, são classificadas em núcleo livre (NL), núcleo comum (NC) e núcleo específico (NE). Sendo o NE dividido em obrigatório, optativo e profissional.

A partir do 7° semestre (3° Ano) há previsão do inicio do estágio obrigatório, agora previsto como NE obrigatório. Obs.: A grade antiga previa estágio a partir do 4° Ano.

A hora contabilizada pelas disciplinas corresponde a 50 minutos para a turma A e 45 minutos para a turma B. São 2768 h de NC, 448 h de NE obrigatório, 128 h de NE optativo, 400 h de NE profissional e 224 h de NL.

A fim de integralização curricular, fora as cargas horárias das disciplinas serão necessárias mais 300 h de atividades complementares, conseguidas através de congressos, seminários e atividades de extensão.

O semestre letivo é independente do civil e tem duração de 100 dias.

ALGUMA COISA ESTÁ FORA DE ORDEM!

Na universidade cansamos de escutar que as aulas são ruins, a estrutura é precária, os professores não sabem ensinar, os funcionários não sabem atender, não há informações para os estudantes. Ainda mais para o calouro do curso de direito que geralmente vem de um colégio particular que mais parece um shopping center. A impressão é de que as coisas estão fora do lugar. Mas de fato estão.

Vejamos: apenas 9% dos jovens brasileiro estudam em universidades. Destes, apenas 20% estudam em universidades públicas. Nestas públicas os cursos de maior concorrência no vestibular são preenchidos por estudantes de classe média ou alta que estudaram em colégios particulares. São os filhos da elite brasileira. Sobre a elite ainda acrescentamos que 5% da população brasileira detém 45% de toda riqueza do Brasil.

De imediato refletindo sobre a gratuidade do ensino superior público podemos dizer que boa parte dos estudantes não deveria ter este benefício por serem provenientes de famílias que podem pagar, ao contrário da maioria dos estudantes que ficam com as vagas menos concorridas no vestibular e/ou as vagas das universidades particulares.

Outra reflexão é sobre como a visão de mundo que o corpo de estudantes de um curso concorrido como o direito é influenciada, e acaba por reproduzir o que é dito e defendido pela elite brasileira. Mesmo que os estudantes não tenham consciência disto. O que isto significa?

Vivemos em uma sociedade conflituosa. Na maior parte destes conflitos, conseguimos perceber de que lado estão as elites e de que lado está o povo, assim considerado como as grandes parcelas de empobrecidos e miseráveis. Em geral a visão que é transmitida destes conflitos pela mídia grande (Veja, Istoé, Época, Folha de S. Paulo, O popular, Globo, Estadão) é a visão das elites.

Para comprovar isto levantamos mais um dado e o mais assustador de toda esta desordem injusta. Cinqüenta e um

deputados e vinte e oito senadores da república estão de alguma forma ligados às empresas que detém licença estatal para gerir empresas de radiodifusão (sítio eletrônico Congresso em Foco). Considerando que o Congresso é eleito por vias que obedecem ao poderio econômico de quem patrocina eleições. Concluímos que a grande mídia é controlada pelas elites brasileiras. E ainda de forma ilegal e inconstitucional, pois é vetada a participação de parlamentares no controle de empresas com concessão pública como é o caso das empresas da mídia.

O fato da concorrência pelo direito ser enorme é atribuído às exigências do mercado. Como resultado, temos um curso que formará os juízes, promotores e advogados que poderiam contestar estas injustiças – o monopólio dos meios de comunicação, a progressiva falta de gratuidade nas universidades públicas, os descaminhos do congresso, a elitização do ensino superior – e na verdade não fazem nada, pois não são formados para isso. São formados para defender sempre o ponto de vista das elites.

47

Não acredite na mídia grande: direito de greve é uma forma de luta mais que legítima, a democracia que os EUA levam aos países é sinônimo de submissão econômica e política, os movimentos sociais são atores de construção e luta por um país democrático, as ideologias não morreram, ser neutro é ser de direita.

Quais DEPUTADOS são ligados aos meios de comunicação por partido:

14 do PMDB, 8 do PFL,7 do PP, 6 do PL, 4 do PSDB, 4 do PSB, 4 do PTB, 2 do PPS, 1 do PV, 1 do PDT.

Voltemos à Universidade... Dentro da universidade passamos por um período de reestruturação. Em meados dos anos de 1960 os estudantes do mundo inteiro se manifestavam pela reformulação radical das universidades, que vinham abandonando gradativamente sua função inicial de formar os cidadãos que controlariam a sociedade, formariam opinião e enfim dariam continuidade ao sistema explorador em que vivemos.

48

No entanto o desejo de democratização e universalização do ensino superior fez com que as universidades se tornassem um local de reflexão democrática com participação tanto das classes abastadas quanto das classes pobres. No Brasil o levante estudantil contra nosso sistema social contestava além da opressão da ditadura militar, também a nossa forma de organização social. Questionando a fundo a existência de tantas contradições explicitas em nosso planeta (divisão entre paises centrais e periféricos) e em nosso país (o sofrimento dos miseráveis frente à luxuosidade dos ricos).

Então em 1968, ano de AI-5 e decreto nº 477, a universidade passa por uma reforma estrutural passando a ter outra função na sociedade brasileira. Para se adaptar ao desenvolvimento econômico, em contraste com o subdesenvolvimento social de nossa nação, a educação passa a ser tratada como meio de desenvolvimento nacional e produção de tecnologia útil ao mercado brasileiro, deixando de vez a perspectiva crítica voltada à resolução de problemas sociais. Assim se inicia o que chamamos de Reforma Universitária.

A reforma fez da universidade uma organização empresarial, reduziu gastos e aumentou a produtividade. Isto significa que a lógica passa a ser mais pessoas formadas pelo menor custo e menor tempo possíveis. Os investimentos foram grandes para expandir o sistema e permitir que grandes massas populacionais pudessem servir-se do ensino superior, no entanto a qualidade da formação foi esquecida. Resumidamente as universidades perdem sua autonomia e democracia interna, pois o que passa a determinar maiores ou menores investimentos em educação é a necessidade de desenvolvimento tecnológico com utilidade para o mercado. Dizemos então que o que era uma instituição social tornou-se uma organização empresarial ou uma universidade administrada.

Instituição	Organização
• É uma criação de toda a sociedade	• É uma criação de um grupo de pessoas
• Tem objetivos externos, relacionados com o interesse e a necessidade social.	• Seus objetivos são preferencialmente internos, como o lucro e seu próprio desenvolvimento.

• É legitima por causa de sua contribuição à sociedade.	• Não necessita de legitimar-se frente ao todo social.

Hoje nossa universidade tem arraigada em sua estrutura esta formatação distanciando-se do ideário de instituição, portanto sem compromisso com grandes parcelas da população que necessitam dela e aproximando-se de uma pequena parcela de empresas e outras organizações com vistas à formação de mão-de-obra letrada e domesticada assim como de tecnologia para as necessidades do mercado de trabalho.

Para se ter uma idéia, enquanto as pesquisas sobre a doença de Chagas se arrastam nos países de terceiro mundo (os únicos que apresentam casos deste mal), a Gillete gasta milhões de dólares desenvolvendo barbeadores perfeitos, porém, acessíveis apenas para quem pode pagar. Os benefícios da ciência moderna são úteis apenas para quem tem dinheiro. Podemos dizer que efeito semelhante ocorre com o conhecimento jurídico...

Em Goiás e todo o Brasil os maiores fóruns de discussão sobre a reforma universitária puxada pelo governo Lula ainda são provenientes do movimento estudantil. Alertamos a todos que não se trata de discussão recente, como pudemos ver. E essencialmente consideramos que se trata de uma reforma que não modifica o essencial, ou seja, que não combate a mercantilização do ensino, não prima pela produção de conhecimento que seja útil à sociedade como um todo. Como disse o professor Cristovam Buarque, nossa universidade vive em um "Cativeiro do Mercado", e com essa reforma vai continuar vivendo.

PESQUISA E EXTENSÃO

Qual a visão que temos da Universidade? Está, ainda, cristalizada em muitos de nós a imagem de que iremos à Universidade assistir aulas e fazer provas; passando em todas, estaremos "formados". Mas a vida acadêmica não se resume à aula copiada que apenas ensina a reproduzir conhecimentos, teorias já formuladas.

A Universidade tem papel imprescindível e gerador frente ao desenvolvimento humano, tem que se fazer o signo exemplar da formação da competência, indicando a gestação do cidadão capaz de intervir eticamente na sociedade e na economia, tendo como alavanca crucial o conhecimento inovador. Por isso, não pode satisfazer - se com ensino, muito menos naquele que só ensina a copiar, não só porque significa mero treinamento, mas porque implica "imbecilização".

O que distingue a educação básica da acadêmica é o fato de esta estar baseada no processo de pesquisa e formulação própria. Este modo de ver parte da definição de educação como processo de formação da competência humana,

com qualidade formal e política, encontrando no conhecimento inovador a alavanca principal da intervenção ética. O critério diferencial da pesquisa é o questionamento reconstrutivo, que engloba teoria e prática, qualidade formal e política, inovação e ética. Do ponto de vista da educação, trata-se da ética da competência, que jamais pode ser reduzida à competitividade. Do ponto de vista da inovação, trata-se do conhecimento crítico e criativo.

Além das atividades de pesquisa (que representam a produção do conhecimento) a Universidade que tem em vista a formação do cidadão e do profissional moderno deve oferecer também a extensão, que se trata de um processo que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. Através da extensão ocorre a troca entre os saberes sistematizado-acadêmico e o popular, que possibilitará a produção de conhecimento resultante do confronto com a realidade regional e nacional, propiciando a democratização do conhecimento acadêmico e a efetiva participação da comunidade na atuação da universidade. Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social.

A extensão universitária deve ser efetivada por meio de cursos e conferências de caráter educacional ou utilitário, organizados pelos diversos institutos da Universidade com prévia autorização do Conselho Universitário. É importante ressaltar, conforme Paulo Freire, que as camadas populares não são vistas como objeto que sofre a ação extensionista, mas são sujeitos da ação. Na comunicação entre os sujeitos da ação – universidade e sociedade – há a troca dos saberes acadêmico e popular.

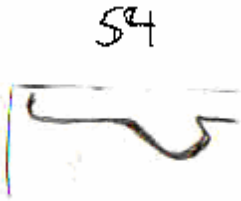
Portanto, o trabalho acadêmico é concebido como um processo orgânico e contínuo, produzido coletivamente, que se estende desde a produção e a sistematização do conhecimento até a transmissão dos resultados. Assim, o princípio da indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão é fundamental no ser acadêmico. A relação entre o ensino e a extensão conduz a mudanças no processo pedagógico, pois alunos e professores constituem-se em sujeitos do ato de aprender. Ao mesmo tempo que a extensão possibilita a democratização do saber acadêmico, através dela, este saber retorna à universidade testado e reelaborado. A relação entre pesquisa e extensão ocorre quando a produção do conhecimento é capaz de contribuir para a transformação da sociedade. A extensão como via de interação entre universidade e sociedade constitui-se em elemento capaz de operacionalizar a relação entre teoria e prática.

Devido a tal importância o princípio da indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão, foi estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, como pode ser percebido no Art. 207 ("Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão."), e representa a maneira mais adequada para que a Universidade consiga de fato formar cidadãos e profissionais modernos, sujeitos históricos capazes de inovar, mas,

sobretudo, de humanizar a inovação.

INDICAÇÃO DE LEITURA

•



•A Identidade Cultural na Pós-Modernidade – HALL, STUART – Ed. Dp&a

Neste fim de século fala-se muito em crise de identidade do sujeito. O homem da sociedade moderna tinha uma identidade bem definida e localizada no mundo social e cultural. Mas uma mudança estrutural está fragmentando e deslocando as identidades culturais de classe, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. Se antes essas identidades eram sólidas localizações, nas quais os indivíduos se encaixavam socialmente, hoje elas se encontram com fronteiras menos definidas que provocam no indivíduo uma crise de identidade.

•A Mosca Azul – Reflexões Sobre o poder – FREI BETTO – Ed. Rocco

"A Mosca Azul" é uma obra de impacto. No Palácio do Planalto, frei Betto ocupou, em 2003 e 2004, as funções de Assessor Especial do Presidente da República e coordenador da Mobilização Social do Programa Fome Zero. Aqui ele partilha com o leitor observações e reflexões de quem esteve dentro da esfera do poder. Numa narrativa lúcida, crítica e abrangente. Rememora o processo social que levou Lula à Presidência em 2002.

•Ensino Jurídico e Mudança Social – ANTÔNIO ALBERTO MACHADO

Obra que analisa de forma profunda e diferenciada a questão do ensino jurídico no Brasil, relacionando a crise deste ensino com a crise da própria Universidade, da Sociedade e do Direito. Aborda o tema de forma dialética e crítica, e por conseqüência sociológica, abrindo uma nova perspectiva na discussão do Direito brasileiro.

•

•Ética e Moral – A busca dos Fundamentos – BOFF, LEONARDO – Ed. Vozes

Contra a apatia dominante acerca do que é bom ou mau, certo ou errado em termos éticos e morais, Leonardo Boff apresenta reflexões que visam criar clareza e motivações para um comportamento ético e moral responsável e à altura dos desafios contemporâneos.

•Fomos Maus Alunos – ALVES, RUBEM; DIMENSTEIN GILBERTO – Ed. Papiros

Esta obra é resultado de um feliz e instigante encontro e traz para o leitor as estórias, a experiência e algumas reflexões desses admiráveis pensadores que são Gilberto Dimenstein e Rubem Alves. O tema: a educação. O contraste entre educação escolar e educação do cotidiano. Eles são de gerações diferentes, viveram realidades distintas em termos de ambiente, costumes, família, religião. Mas há um importante ponto em comum entre eles: ambos tiveram a experiência da diferença, da rejeição. Ambos quebraram paradigmas e acabaram construindo sua própria educação. Nesta obra, eles nos convidam

não apenas a pensar nossa educação, como também a retomá-la em nossas mãos.

•

•Indústria Cultural – Col. Leitura – ADORNO, THEODOR W. – ed. Paz e Terra

Nos três importantes ensaios reunidos nesse livro, a arguta capacidade de observação e a inteligência crítica de Adorno iluminam, de maneira muitas vezes surpreendente, as diversas faces da relação entre economia e cultura no mundo contemporâneo.

•O Mistério das Bolas de Gude: Histórias de Humanos Quase Invisíveis – DIMENSTEIN, GILBERTO – Ed. Papirus

"Nesse livro, Gilberto Dimenstein vai atrás de personagens de diversas origens, com uma história em comum: o desejo de criar alternativas à desesperança vivida pelos que se encontram em situação de risco. De Amieto Maneghetti, ladrão legendário do século passado que se orgulhava de jamais ter roubado um pobre, aos criminosos anônimos que atormentam a cidade de São Paulo nos últimos anos, Dimenstein constrói um painel sobre a evolução da criminalidade para demonstrar que, mesmo diante do cenário mais desfavorável, a iniciativa de alguns cidadãos decididos a inventar estratégias de inclusão social pode provocar mudanças radicais. A atuação pessoal, o envolvimento com problemas sociais e as idéias de Gilberto Dimenstein expressas nesse livro servem de alento para todos os brasileiros empenhados na construção de um país mais justo." – Drauzio Varella

•O Ócio Criativo – DE MASI, DOMENICO – Ed. Sextante / Gmt

Atento ao crescente interesse de um público mais amplo em seus conceitos e visão de futuro, De Mais elabora de forma acessível neste livro os temas da sociedade pós-industrial, do desenvolvimento sem emprego, da globalização, da criatividade e do tempo livre. Insatisfeito com o modelo social centrado na idolatria do trabalho, ele propõe um novo modelo baseado na simultaneidade entre trabalho, estudo e lazer, no qual os indivíduos são educados a privilegiar a satisfação de necessidades radicais, como a introspecção, a amizade, o amor, as atividades lúdicas e a convivência. Segundo Da Mais, o ócio pode transformar-se em violência, neurose, vício e preguiça, mas pode também elevar-se para a arte, a criatividade e a liberdade. É no tempo livre que passamos a maior parte de nossos dias e é nele que devemos concentrar nossas potencialidades.

•O Processo – KAFKA, FRANZ – Ed. Martin Claret

A desesperança e a alienação do homem moderno, imerso num mundo que não consegue compreender, estão magistralmente descritas na obra de Kafka, escritor tcheco de expressão alemã. O Processo (1925), publicado postumamente, conta a história do bancário Joseph K., que por razões que nunca chega a descobrir, é preso, julgado e condenado por um misterioso tribunal. Nesse romance, a ambigüidade onírica do peculiar universo kafkiano e as situações de absurdo existencial chegam a limites insuspeitados. A ação desenvolve-se num clima de sonhos e pesadelos misturados a fatos corriqueiros, que compõem uma trama em que a irrealidade beira a loucura.

•O Profissional do Século XXI – WERNECK, HAMILTON – Ed. Record

O autor alinha, em um só texto, as características do pensamento da sociedade do conhecimento às do modelo sistêmico. Em linguagem simples lança luz sobre questões diversas, tornando-as acessíveis aos profissionais deste século, que abraçam com amor suas funções e buscam um aprimoramento contínuo. Um livro para compreender o mundo em sua complexidade, em que conceito como segmentação, reducionismo, linearidade e homogeneidade dão lugar a um novo paradigma, caracterizado pelo heterogêneo, integrado, unificado e personalizado.

VOCABULÁRIO

Um guia para um novo mundo. Essa é nossa intenção ao elaborar este vocabulário, simples e modesto. Contudo, repleto de siglas e dicas imprescindíveis ao calouro de Direito. As portas para o crescimento profissional e pessoal estão abertas! Cresçam calouros!

ABISMO: Fica abaixo do piso de madeira da FD. Qualquer tipo de objeto ou pessoa que cair ali se perderá no tempo e no espaço. Favor não se movimentar bruscamente nos corredores.

ANIMUS NECANDI: Instinto animal dos veteranos para com os calouros. Algo normal.

AUDITÓRIO: Fica no subsolo, próximo à Copiadora, ao lado da lanchonete. Assentos sentáveis e ar condicionado. Possui um designe "estiloso". Há apenas empecilho físico para chegar-se à cadeira desejada. Cuidado nos esbarrões.

BANHEIROS: Organizados e limpos. Entretanto, papel higiênico e sabonete são elementos de luxo. Em certas estações do ano recebemos abelhas e outros insetos colegas.

BARATAS: Assim como as abelhas que nos aguardam nos banheiros, as baratas esporadicamente fazem visitas às nossas salas de aula, retirando toda concentração possível (principalmente das meninas).

BIBLIOTECA: Local repleto de livros (ainda bem) e poeira (cuidado com os espirros). Auxilia nas várias pesquisas durante o curso, apesar dos livros não serem atualizados. Possui também uma sala de estudos individuais, ótimo para sonecas extensas. Favor não babar nas mesas recém compradas.

CAXIM: Centro Acadêmico XI de Maio. É a legendária instituição representativa de todos os estudantes de Direito da UFG. Sua presença e colaboração são imprescindíveis para o C.A.

CALOURO: Apesar de ser carinhosamente chamado de "burro", representa a renovação do espírito estudantil. É recebido com toda alegria e afeto pelos veteranos em um momento de confraternização (ver vocábulo abaixo), pejorativamente chamado de trote. São passíveis de todo e qualquer tipo de castigo.

CARTEIRAS: Objetos diretamente relacionados aos futuros problemas de coluna. Fruto de estudos cuidadosos, as carteiras fornecem o maior desconforto possível aos calouros.

CEB: Conselho de Entidades de Base; convocado pelo DCE (ver o vocábulo abaixo) e composto por todos os CA's da UFG.

CICLOS DE LEITURAS: Ciclo de leituras e debates promovidos pelo NEP (ver vocábulo abaixo). Nele são feitas leituras de obras que englobam várias áreas das Ciências Jurídicas, servindo como base para as pesquisas dos programas de Iniciação Científica PIVC e PIBIC (ver vocábulo).

COMISSÃO DE FORMATURA: Grupo de seres humanos vinculados à cobrança de tudo. TUDO. Leia-se desde servir sorvete em festivais a vender rifas para seus familiares e colegas (deixando-o constrangido, é claro). Entretanto são vitais para uma grande formatura.

CONFRATERNIZAÇÃO: Momento em que os veteranos acolhem de forma respeitosa todos aqueles que acabam de ingressar na FD. Há bebida de boa qualidade e muita dinâmica de grupo (leia-se ovos, ketchup, mostarda, terra, farinha, etc.).

CORERED: Conselho Regional das Entidades Representativas dos Estudantes de Direito: na verdade é uma reunião dos CA's de Direito da Regional da FENED (ver vocábulo abaixo). Tem poder de deliberação de decisão para os projetos e encontros regionais.

CONERED: Conselho Nacional das Entidades Representativas dos Estudantes de Direito; é o órgão deliberativo máximo da FENED, cuja responsabilidade incide sobre projetos e encontros regionais.

CONED: Coordenação Nacional dos Estudantes de Direito; é a entidade nacional representativa executiva da FENED, composta por 13 CA's ou DA's que foram eleitos no último ENED (ver vocábulo abaixo).

CORED: Coordenação Regional dos Estudantes de Direito; é a entidade regional representativa e executiva da FENED; é eleita no último ERD (ver vocábulo abaixo).

DCE: Diretório Central dos Estudantes. Entidade representativa de todos os estudantes da UFG.

ENED: Encontro Nacional dos Estudantes de Direito. Discussão e festas.

ERED: Encontro Regional dos Estudantes de Direito: é o encontro dos CA's e estudantes de Direito da regional. Aqui, infelizmente, as festas superam as discussões.

EXTENSÃO: Campus na Cidade de Goiás. Em 2005, houve total rompimento com o CAXIM. Problemas diversos.

FACULDADE DE DIREITO (FD): Nova casa para os calouros. Possui 108 anos e existe antes mesmo da UFG. Apesar da sua importância histórica, a FD se encontra deslocada no cenário da UFG.

FICA: Festival Internacional de Cinema Ambiental. Ocorre na Cidade de Goiás e representa um grande passo cultural para o Estado de Goiás.

HANS KELSEN: Grande jus filósofo alemão que escreveu seu nome na história. É ídolo do nosso querido professor Arnaldo Bastos, cuja existência depende daquele. Confirmarão: o Kelsen é gente boa.

JOGOS JURÍDICOS DA FD: Confraternização esportiva entre as turmas da Faculdade de Direito da UFG. Momento de total humilhação dos calouros, burros e pernas de pau.

JUS PUNIENDI: Direito-dever de todo veterano punir qualquer calouro a qualquer tempo e por qualquer razão.

NAJUP: É o "Núcleo de Assistência Jurídica Universitária Popular". Projeto de extensão que tem como objetivo a assessoria jurídica a todos, através também da educação popular.

NEP: Núcleo de Estudos e Pesquisas da Faculdade. É dirigido pelo professor Arnaldo Bastos Santos Neto. Ali, são desenvolvidos estudos e pesquisas sobre diversos assuntos. Possui uma sala com alguns computadores, mas seu uso nesse programa de pesquisas representa lenda para muitos da FD.

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA: Conta com a participação de alunos da casa e dedica-se à prestação de serviços à comunidade.

PIBIC: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. O programa financia alguns alunos de graduação (não se animem muito, o dinheiro é pouco) em pesquisas. Infelizmente, a verba vem diminuindo a cada ano.

PIVIC: Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica. É o puro amor à pesquisa. Aqui o estudante não

recebe um vintém. Contudo, ganha muito conhecimento e maturidade profissional.

SALÃO NOBRE: Situado no mesmo piso das salas de aula. Cadeiras confortáveis e ar condicionado em pleno funcionamento. Dá oportunidade para uma soneca durante aquelas palestras chatas (não cochilar aqueles que estiverem nas primeiras filas. É necessário apoio aos do fundão).

SUSTO: Sentimento não muito agradável que aparece após algumas semanas na FD. Causas: ausência de professores, de estrutura física, de incentivos à pesquisa. Conseqüência: apatia.

TRUCO: ótimo jogo ministrado rotineiramente durante o dia. Auxilia de maneira interessante na oratória e retórica do futuro bacharelando.

UFG: Nossa querida Universidade Federal de Goiás. Depois de muitos anos de estudos, você conseguiu entrar nessa casa de grande importância para Goiás e para todo o Brasil. Agora, a respeite e a honre. Você é aluno da Federal!

XEROX: Duas ao total. Uma no subsolo (a do Centro Acadêmico) e outra próxima ao estacionamento.

WWW.CAXIM.ORG.BR: Nosso site. Está sendo reformulado e logo fornecerá mais um meio dos estudantes de Direito se comunicarem. Inovações virão. Aguardem!

EM MOVIMENTO

Na cabeça de muitos estudantes o movimento estudantil é para quem vai ser vereador, prefeito, deputado, senador. Gente que só aparece pra pedir voto nas eleições. Coisa que não vale a pena debater, não leva a lugar nenhum nem pode modificar nada do que está posto, e ainda pode atrapalhar nos estudos.

Este é o chamado pensamento único do capitalismo, sobre o qual vários autores já escreveram, principalmente depois da simbólica derrubada do muro de Berlim. Chamaram de fim da história, fim da luta de classes, fim das ideologias, e supremacia conclusiva do capitalismo.

Durante todo o período em que nos encontramos enquanto estudantes é difícil achar alguém que pense diferente na escola, na TV, ou nas baladas. No entanto, é uma idéia muito nova na história de nossa civilização. E como toda idéia defende um ponto de vista sobre nossa sociedade que beneficia alguns grupos sociais, principalmente as elites, os endinheirados, os de cima, os poderosos, "eles" (Quem são eles? Quem eles pensam que são?). O que este discurso não consegue esconder é o abismo social entre uma imensidão de miseráveis e uma minoria rica, o fato de que a cada dia mais é necessário ter dinheiro para ter educação, cultura, lazer, saúde, moradia, e até trabalho, pois até informação custa caro, os direitos passam a se configurar como mercadoria.

Concordar ou discordar deste raciocínio é fazer política. Defender uma idéia é fazer política, se omitir também é fazer política. Agir em sociedade é fazer política e neste sentido devemos entender a política estudantil. É uma escolha entre agir ou se omitir. Movimento estudantil é uma ferramenta que construímos de acordo com nossa necessidade, não tem receita pronta, é criado e recriado no dia-a-dia.

Os estudantes são uma categoria social que possui suas particularidades. A primeira delas é ser poli classista, ou seja, existem dentre os estudantes grupos de todas as classes sociais. A segunda é a sua transitoriedade, ninguém é estudante pra sempre. Essas características são fundamentais para entendermos a ação do ME como movimento social. São elementos também que trazem dificuldades para a organização estudantil.

O fato de ser poli classista nos deixa fora do centro da luta de classes, o que por um lado dificulta nossa atuação visando a transformação geral da sociedade, porém, não nos impede de ter lado nessa luta. Já a transitoriedade torna ainda mais difícil a transmissão de sua história, pautas, métodos de organização, etc. Essas características dificultam a organização estudantil, porém não a impedem. Com práticas democráticas cotidianas nas organizações de base é possível diminuir essas barreiras.

A fase de estudante é passageira, é um período em que não nos enquadramos totalmente à sociedade, mas já temos grande responsabilidade pelos acontecimentos. Sem vínculo de emprego, sem amarras que nos obriguem a agir dentro dos padrões, encontramos respostas na rebeldia, na contestação. Para mudar a sociedade criamos nossas ferramentas o Movimento Estudantil é uma delas.

Mesmo sendo parcela pouco significativa (numericamente) da sociedade, seria complicada a organização dos estudantes sem o mínimo de organização estrutural. Assim como em outras organizações, o ME se estrutura em entidades e áreas para facilitar a atuação. Existe o chamado ME geral (em que a pauta específica é a educação de forma ampla) e o ME de Área (em que a pauta específica é, no nosso caso, a educação jurídica). Existe ainda uma diferenciação de entidades quanto à proximidade dos estudantes, o que chamamos de "base". Por isso existem as entidades gerais (UNE, UEE's, DCE's, Federações e Executivas de curso), que representam os estudantes em níveis estaduais, ou até nacionais; e as entidades de base (CA's e DA's) que representam os estudantes em suas faculdades.

Essas entidades se articulam através de congressos e conselhos, ou seja, reuniões ampliadas dessas entidades, espaços privilegiados para se debater os temas pertinentes à educação ou outros temas políticos que interferem diretamente na nossa vida e às vezes, não temos espaço de discuti-los. CONEB, CONEG, CONERED, CORERED, CEB, FENED, ENED, ERED, CONED (veja o significado das siglas no vocabulário do calouro) são siglas que você não pode se esquecer. São espaços de construção real da democracia. Participe!!! Seja sujeito da sua própria história!!!

"Quem não se movimenta não sente as cadeias que o prende"

Rosa Luxemburgo